

Rapport de transparence pour le règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques

Table des matières

Introduction	3
Injonctions des autorités des États membres	4
<i>Statistiques pour 2024 :</i>	<i>4</i>
OVHcloud et la gestion des signalements de contenus illicites	5
<i>Statistiques pour 2024 :</i>	<i>5</i>
<i>OVHcloud et la modération de contenus</i>	<i>6</i>
<i>Signaleurs partenaires.....</i>	<i>7</i>
Conclusion	7

Introduction

Créée en 1999, OVHcloud est une entreprise française leader européen du Cloud opérant plus de 450 000 serveurs dans 43 centres de données répartis sur 4 continents, à destination de 1,6 million de clients situés dans plus de 140 pays. Fer de lance d'un Cloud de confiance et pionnier d'un Cloud durable au meilleur ratio performance-prix, le Groupe s'appuie depuis plus de 20 ans sur un modèle intégré qui lui confère la maîtrise complète de sa chaîne de valeur : de la conception de ses serveurs, à la construction et au pilotage de ses centres de données, en passant par l'orchestration de son réseau de fibre optique. Cette approche unique lui permet de couvrir en toute indépendance l'ensemble des usages de ses clients en leur faisant profiter des vertus d'un modèle raisonné sur le plan environnemental, avec un usage frugal des ressources et d'une empreinte carbone atteignant les meilleurs ratios de l'industrie. OVHcloud propose des solutions de cloud public et privé, d'hébergement mutualisé et de serveurs dédiés à une large gamme de clients, allant des particuliers aux grandes entreprises et institutions publiques.

Ce rapport est publié dans le cadre de la conformité aux exigences du Règlement (UE) 2022/2065 relatif aux services numériques (ci-dessous désigné par “**DSA**”). Il couvre la période du 17 février 2024 au 31 décembre 2024 pour les entités d'OVHcloud présentes dans l'Union européenne.

L'objectif de ce rapport est de répondre aux exigences de transparence imposées par le DSA, applicable depuis le 17 février 2024 à tous les intermédiaires offrant leurs services dans l'Union européenne, quel que soit leur lieu d'établissement.

I. Injonctions des autorités des États membres

Conformément à l'article 15 du DSA, ce rapport vise à rendre compte de la coopération des acteurs du numérique avec les autorités des États membres de l'Union européenne.

OVHcloud accorde une grande importance à la lutte contre l'utilisation illégale ou abusive de ses services. Consciente de son rôle dans l'écosystème numérique et de ses obligations, elle coopère étroitement depuis de nombreuses années avec les autorités judiciaires et administratives compétentes.

Statistiques pour 2024 :

Origine des injonctions	Nombre d'injonctions reçues ¹	Délai médian de notification de réception à l'autorité émettrice	Délai médian de mise en œuvre des injonctions
Allemagne	293	NA	16h
Belgique	2932	NA	8h
Espagne	49	NA	145h
France	3 339	NA	8h
Pologne	306	NA	8h

La coopération avec les autorités est essentielle dans la lutte contre les contenus illicites en ligne et la lutte contre la criminalité. OVHcloud s'engage à continuer à apporter son concours aux autorités compétentes, dans le respect du cadre légal en vigueur.

¹ Ces demandes regroupent les injonctions d'agir contre les contenus illicites et les injonctions de fournir des informations prévues aux articles 9 et 10 du DSA. Ces chiffres incluent les demandes d'entraide internationale.

II. OVHcloud et la gestion des signalements de contenus illicites

OVHcloud s'engage continuellement dans la lutte contre les contenus illicites et optimise son traitement des signalements via des procédures renforcées. Elle dispose d'une équipe dénommée « *Trust & Safety* » dédiée à la gestion des signalements concernant des contenus illicites. Cette équipe a su évoluer et s'adapter au fil des années afin de traiter efficacement les signalements reçus, de lutter contre les nouveaux comportements générant des contenus illicites et de combattre de nouvelles typologies de contenus illicites. OVHcloud est aussi membre de plusieurs associations dédiées à la protection des internautes et au signalement des contenus illicites, telles que Signal Spam ou Point de Contact qui est membre du réseau INHOPE.

Forte de plus d'une décennie d'expérience dans la lutte contre les contenus illicites, OVHcloud fournit un formulaire dédié à la réception des signalements concernant des contenus hébergés sur ses serveurs. Conforme aux exigences de l'article 16 du DSA, ce formulaire est accessible directement depuis le site internet (<https://www.ovhcloud.com/fr/abuse/>).

Statistiques pour 2024 :

Catégories	Nombre de signalements de contenus reçus ²	Délai médian nécessaire pour entreprendre l'action	Pourcentage de signalements traités de manière automatique
Atteintes aux droits de propriété intellectuelle	794 377	1,2 s	42,83 %
Contenu Sexuel d'Abus sur Mineur	2 415	0,6 s	2,2%
Violent / choquant	1 055	0,6 s	9,52%
Atteintes aux données personnelles	4 642	NA	NA
Phishing	96 075	3,3 s	49,5%
Autres catégories	29 843	3,2 s	5,92%

² Ces chiffres agrègent l'ensemble des signalements contre un contenu illicite reçus par le biais du formulaire en ligne et des différentes adresses électroniques dédiées.

Conformément à ses conditions générales, les clients d'OVHcloud sont tenus de respecter les lois et réglementations en vigueur. Les actions d'OVHcloud sont ainsi menées sur la base de la législation en vigueur.

Sur l'année 2024, OVHcloud a reçu 3 296 689 signalements. Parmi eux, 923 765 signalements (28 %) relevaient du champ d'application du DSA, tandis que 2 372 924 signalements (72 %) concernaient des activités hors du périmètre de cette législation.

L'engagement d'OVHcloud dans la lutte contre les contenus et activités illicites dépasse le cadre du DSA. Elle reçoit et traite des signalements relatifs à des activités litigieuses affectant ses infrastructures ou celles de ses clients, telles que les attaques DDoS³, les intrusions, le spam ou les malwares. Bien que ces signalements soient pris en compte dans ses mesures de sécurité, ils ne relèvent pas directement du DSA, car ils ne concernent pas des contenus au sens strict.

OVHcloud et la modération de contenus

Il est important de rappeler que OVHcloud met à disposition de ses clients des infrastructures matérielles afin de leur permettre d'y héberger leurs données (celle-ci pouvant consister en des sites Internet, des bases de données, des contenus éditoriaux, des applications, etc.). OVHcloud n'intervient ni dans la gestion des données stockées par ses clients sur ses serveurs ni dans l'analyse, la sélection, la promotion ou la manipulation de celles-ci. OVHcloud ne peut être considérée comme pratiquant la modération des contenus compris dans ces données, car elle n'est pas autorisée à accéder aux données présentes sur les serveurs de ses clients et n'est en aucun cas en mesure de retirer, de manière ciblée et proportionnée, une partie de ces données. Elle n'exerce aucune activité de détection, d'identification ou de suppression de contenus identifiés au sein de ces données, son rôle se limite strictement à celui d'un fournisseur d'infrastructure technique.

OVHcloud transfère systématiquement à ses clients les signalements relatifs aux données qu'ils placent sur les serveurs d'OVHcloud, car eux seuls sont en mesure de prendre les mesures correctives nécessaires et proportionnées sur ces données. OVHcloud ne dispose pas des outils ni de la légitimité pour intervenir directement sur des données spécifiques, car son rôle se limite à gérer les services visant à fournir une infrastructure techniques. Toute action qu'OVHcloud entreprendrait, comme la suspension ou la suppression d'un service, aurait un impact global, qui dépasserait les seules données illicites utilisant ledit service et qui affecterait potentiellement des données légitimes.

³ Attaque par déni de service

Ainsi, seul le client, qui peut accéder précisément aux contenus signalés, a la capacité de traiter ces signalements de manière appropriée et proportionnée, sans affecter d'autres contenus non visés par le signalement.

Cette distinction est essentielle pour préserver la neutralité d'OVHcloud en tant qu'hébergeur et pour garantir une gestion efficace et ciblée des contenus illicites.

Signaleurs partenaires

La responsabilité étant au cœur de ses valeurs, OVHcloud a rejoint l'association Point de Contact en 2019 afin de renforcer son engagement dans la lutte contre les contenus illégaux et préjudiciables. En s'appuyant sur l'expertise de Point de Contact, OVHcloud entend améliorer la qualification des contenus signalés et optimiser leur traitement.

Plus largement, OVHcloud a noué de nombreux partenariats avec des organismes spécialisés pour renforcer son action contre les contenus illicites. Ces partenariats jouent un rôle clé dans la qualification préalable des signalements, garantissant ainsi un traitement plus efficace des contenus les plus graves. Ce travail de préqualification est essentiel pour s'assurer de l'illicéité des contenus avant toute action tout en protégeant les équipes exposées à ces signalements sensibles.

Ces partenariats permettent également le développement d'interfaces spécifiques facilitant la réception et le traitement des signalements, notamment dans des catégories appelant une action prioritaire telles que les Contenus Sexuels d'Abus sur Mineur, en collaboration avec des associations spécialisées. En 2024, plus de la moitié des signalements reçus par OVHcloud provenaient de signaleurs partenaires.

Le travail avec Point de Contact et d'autres acteurs s'articule autour de trois axes majeurs : prévenir la disponibilité des contenus illicites ou préjudiciables, protéger les équipes en charge de la lutte contre les abus et renforcer la coopération entre les professionnels engagés pour un environnement numérique plus sûr.

Dans ce cadre, OVHcloud a contribué à la rédaction de la troisième édition du [Livre Blanc sur le traitement des signalements de contenus illicites et la protection des professionnels du secteur Trust&Safety](#). Cette approche permet à l'entreprise de mieux répondre à ses obligations légales tout en assurant une gestion plus efficace et responsable des signalements.

Conclusion

Engagée de longue date dans la lutte contre les contenus illicites en ligne, OVHcloud s'engage à respecter les obligations du DSA en assurant la transparence et la responsabilisation dans le traitement des signalements. Cette implication active pour un internet plus sûr passe par un renforcement de sa coopération avec les autorités judiciaires et les instances de régulation. Elle

continuera à améliorer ses outils et procédures pour garantir un environnement numérique sûr et conforme aux réglementations européennes.